

刑法
No.261

共通問題 R6-14

(配点: 2)

月 日

月 日

秘密を侵す罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 信書開封罪は、信書に記載された人の秘密を保護法益とするため、正当な理由なく、封をしてある信書を開けたとしても、信書の内容を確認しなかった場合には成立しない。
2. 秘密漏示罪は、医師や弁護士など人の秘密を知りやすい職にある者を主体とする犯罪であり、かつて同職にあったが、既に同職にない者については、同罪の主体とはならない。
3. 秘密漏示罪の「人の秘密」には、精神科の医師が医学的判断を内容とする精神鑑定を行う過程で知った鑑定対象者本人の秘密は含まれるが、同過程で知った同人以外の者の秘密は含まれない。
4. 弁護士が、正当な理由なく、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときには秘密漏示罪が成立するが、弁護士が業務とは無関係に偶然知った人の秘密を漏らしたとしても、同罪は成立しない。
5. 弁護士が、正当な理由なく、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を特定かつ少数の人に漏らした場合、その者らを通じて不特定又は多数の人へと秘密が漏れなければ、秘密漏示罪は成立しない。

No261

秘密を侵す罪

正答率

92%

共通R6-14

正解

4

1 誤っている

133条。信書開封罪は抽象的危険犯である。「開けた」とは、封緘を破棄して信書の内容を知り得る状態を作り出すことをいう。信書の内容を読んで、実際に了知することは必要でない。よって、本記述においては、信書の内容を確認していないものの、封をしてある信書を開けている以上、内容を知り得る状態を作り出しているため、本罪が成立する。

2 誤っている

134条1項。医師等の職にあった者が、同職でなくなった後に秘密を漏らしたときも処罰の対象となる。

3 誤っている

最決平24.2.13は、医師が、医師としての知識、経験に基づく、診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合に、その鑑定の過程で知り得た人の秘密（鑑定対象者以外の者の秘密を含む）を正当な理由なく漏らす行為は、134条1項の罪に当たるとしている。

4 正しい

134条1項の根拠は、同条に列挙されている者は、職業の性質上人の秘密に接する機会が多く、個人的な秘密を知ることによってサービスを提供することができるようになることから、被害者の秘密を保護する必要があるという点にある。そのため、業務とは無関係に偶然知った人の秘密は、職業への信頼とは無関係であるから、それを漏らしたとしても、秘密漏示罪は成立しない。

5 誤っている

秘密漏示罪に当たる行為は、秘密を「漏らす」ことであり、秘密を知らない者に告知することである。公然性は必要ないので、1人に告知することもこれに当たる。よって、本記述においては、秘密を特定かつ少数の人に漏らしている以上、本罪が成立する。